

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1559/2532

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง

โจทก์

นายวิไล กล้าศรีทอง

จำเลย

นายวิไล กล้าศรีทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน  
ขอใช้หลักทรัพย์ที่ได้ยื่นไว้เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 335 วรรค 2 จำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคายางพาราจำนวน 10 แผ่น  
ราคา 238 บาท แก่ผู้เสียหายยกฟ้องฐานรับของโจร

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 35)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้น  
ต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 3,21)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย  
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวใน  
ชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

---

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย  
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวใน  
ชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |